

PITANJA ZA PONAVLJANJE - PROF. ARBUTINA

*pitanja su prikupljena s dva roka (travanj+lipanj 2012.), služe za **ponavljanje** nakon naučenog gradiva iz obje knjige, ističu dijelove koje profesor najčešće i najviše ispituje

**pokraj svakog pitanja su naznačeni redom broj stranice i knjiga (1/I) (1=broj stranice, I=knjiga prva ili II=knjiga druga) kako bi znali gdje se odgovor nalazi; naznake nema ako se radi o istoj skupini odgovora jer su svi otprilike na istim stranicama pa da se izbjegne ponavljanje; najbolje bi bilo da sami sve provjerite jer su moguće greške

UPDATE ODGOVORI NA PITANJA 2021. Većina odgovora je kopirana iz skripte i neka pitanja su posebno označena, ako nisam bila sigurna u odgovor ili mi pitanje nije bilo jasno. Pitanja od 20.str na dalje su pitanja s kasnijih rokova, ali neka se ponavljaju i odgovorena su pitanja samo 2. i 3. kolokvija.

1. Predmet oporezivanja kod PDVa (91/II)

Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
 - a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik, niti se na njega odnose odredbe da je mjesto isporuke tamo gdje prijevoz dobara završava ili da je mjesto isporuke tamo gdje se dobra sastavljaju ili postavljaju
 - b) u slučaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom a) i b) ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik,
 - c) u slučaju proizvoda koji podliježu trošarinama, ako se trošarina na stjecanje unutar Europske unije obračunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji uređuju trošarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama a) i b) ovoga Zakona,
3. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
4. uvoz dobara.

2. Vlastita potrošnja kod Pdob (359/I)

3. Vlastita potrošnja kod PDVa (411/I)

> oporezivanje vlastite potrošnje poduzetnika

- vlastita potrošnja postoji:

1. kada poduzetnici kao fizičke osobe koriste dobra i usluge iz poduzetničke u nepoduzetničke svrhe
2. kada poduzetnik omogućava svojim zaposlenicima da i oni to rade

-**cilj** je izjednačiti u poreznom smislu poduzetnika kao potrošača sa svim ostalim privatnim potrošačima i spriječiti da zaposlenici i poduzetnici ostvaruju neoporezive isporuke dobara i usluga namijenjenih krajnjoj potrošnji jer bi inače bili u prednosti jer mogu koristiti odbitak pretporeza

4. Pret porez (129/II)

Porezni obveznik ima prvo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pret porez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

5. Metoda izračuna PDVa (404/I)

- | | | |
|----------------------|---|----------|
| 1. metoda oduzimanja | } | DIREKTNE |
| 2. metoda zbrajanja | | METODE |
| 3. indirektna metoda | | |

Danas se koristi indirektna/kreditna metoda izračuna PDV-a.

ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$PDV = t (\text{output}) - t (\text{input})$$

- znači tu se dodana vrijednost nikad ne izračunava ko u prve dvije nego se odvojeno primjenjuje stopa na output i input, a obveza je razlika toga

Tako račun postaje osnovni dokaz o postojanju poreza na dodanu vrijednost i osnova za učinkovitu kontrolu ubiranja poreza.

Naime, svakom je poreznom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obračunat i plaćen, jer o visini toga iznosa ovisi njegova porezna obveza. U sustav oporezivanja potrošnje unesena je tako samokontrola i smanjena porezna evazija.

6. Djelovanje metode zbrajanja (405/I)

ovdje je dodana vrijednost jednaka zbroju nadnica, renti, kamata i neto profita

$$t * (\text{nadnice} + \text{renta} + \text{kamata} + \text{neto profit})$$

* bez obzira dal se koristi metoda oduzimanja ili zbrajanja porezna osnovica mora biti ista

> nedostaci: može se koristiti samo kod jednostopnog sustava jer se u računovodstvima poduzeća ne utvrđuje profit po pojedinim proizvodima nego za cijelo poduzeće pa ako ima veći broj poreznih stopa nije izvedivo

7. Najčešća metoda (406/I)

indirektna

8. Kako djeluje indirektna metoda

> *prednosti*

1. smanjena mogućnost porezne evazije
2. ovdje se porezna obveza utvrđuje nastankom poslovne transakcije
3. za poreznu upravu ovo je dobra osnova za kontrolu uplate poreza
4. ova se može koristiti i kod većeg broja poreznih stopa

9. Izvanredni pravni lijekovi u poreznom postupku (291/II)

1) **Opći porezni zakon**

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) **Zakon o općem upravnom postupku**

- za obnovu postupka
- za oglašavanje rješenja ništavim
- za poništavanje i ukidanje rješenja

10. Što je još predmet oporezivanja kod PDVa – odgovoreno 1.

11. Upravno sudovanje u RH od 1.1.2012. (301/II) ??? – mislim da više nije relevantno

12. U koliko je stupnjeva uređeno sudovanje

Upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

13. O čemu odlučuje upravni sud prvog stupnja

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

14. Postupak pred upravnim sudom

prvostupanjski se upravni spor pokreće **tužbom** nadležnom sudu

> tužba se podnosi: - neposredno u pisanom obliku,

- usmeno na zapisnik ili

- se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički

- tužba **nema odgodni** (suspenzivni) **učinak** > sud može odlučiti o odgodnom učinku tužbe ako:

1) bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela **teško popravljiva šteta** ili

2) zakonom **nije propisano da žalba ne odgađa** izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Postupanje suda:

I. sud primi tužbu i prvo ispituje: - **nadležnost** za postupanje po tužbi,

- **urednost** tužbe te

- **postojanje pretpostavki** za vođenje spora

a) sud utvrdi da nije nadležan

> rješenjem će se oglasiti nenadležnim te ustupiti predmet drugom nadležnom sudu te o tome obavijestiti podnositelja

b) sud utvrdi da tužba ne sadržava zakonom propisane dijelove ili je **nerazumljiva**

> pozvat će tužitelja da u određenom roku ukloni nedostatke

- tužitelj to ne učini: → sud će rješenjem tužbu *odbaciti*

c) sud utvrdi da **nisu ispunjene pretpostavke**:

- 1) da je tužba podnijeta **nepravodobno** ili **prijevremeno**
- 2) da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom **ne dira u pravo** ili pravni **interes** tužitelja
- 3) da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora **nije iskorišten redoviti pravni lijek**
- 4) da je sudska **zaštita osigurana izvan** sudskog spora
- 5) da **već postoji pravomoćna odluka** donesena u upravnom sporu **u istoj stvari**
- 6) da je **tužba podnesena protiv postupovne odluke**, osim ako zakonom nije drukčije propisano

> sud će tužbu *odbaciti*

- ako sud tužbu ne odbaci, rješava je provođenjem **redovitog postupka**

Zaprimljenu tužbu sud dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.

Naznačene osobe dužne su odgovoriti u roku koji utvrdi sud, a ne smije (od **2014.** taj rok je promijenjen) ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana.

- od **2014.** još je dodano kako je protiv ovog rješenja dopuštena **žalba**

Jedno od osnovnih načela postupanja u upravnom sporu je *načelo usmene rasprave* prema kojem sud odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave.

Slučajevi u kojima sud može riješiti upravni spor presudom bez provođenja usmene rasprave:

1. ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti,
2. u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu,
3. ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržava nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove zakonitosti,
4. ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave,
- 5. ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze**

..... skripta

15. Dodatna ovlaštenja – ??

16. Obnova postupka (293/II)

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno i izvršno** rješenje.

Pravomoćnost nije uvjet za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

17. Pravo inicijative u obnovi postupka

Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

- 1) stranka
- 2) porezno tijelo po službenoj dužnosti
- 3) državni odvjetnik

18. Rokovi za obnovu postupka

>> *Objektivni rokovi:*

1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

- u sljedećim slučajevima:

- a. ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- b. ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- c. ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- d. ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- e. ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f. ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- g. ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) bez vremenskog ograničenja

- a) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- b) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- c) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

19. Subjektivni rok za obnovu postupka ↑

20. U kojim je slučajevima rok od 3 god. ↑

21. Izdaci kod dohotka od nesamostalnog rada (320/I)

22. Obvezni mirovinski doprinosi (336/II)

23. Konverzija javnog zajma (626/I)

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće **smanjenjem kamatne stope**

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)

- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> **promjenom visine zajma** (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni i **visina glavnice** i visina kamatne **stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

→ **prisilna konverzija**

- akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države

- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

→ **dobrovoljna konverzija**

- utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

→ *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

→ *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet**: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma. (inace nema smisla)

24. Tehnike naplate poreza na dohodak (316/I)

25. Metoda poreza po odbitku- kako djeluje (317/I)

26. Porezna uprava u RH- kako je organizirana, od kojih se tijela sastoji (316/II)

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave u čijem je sastavu osnovana Porezna uprava radi obavljanja upravnih i drugih stručnih poslova iz njene nadležnosti.

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

1) Središnji ured

2) područni uredi

3) ispostave područnih ureda

- središnji ured Porezne uprave ima sjedište u Zagrebu + na cijelom području RH je smješteno 20 područnih ureda s nižim ustrojstvenim jedinicama – ispostavama (KA, VŽ, RI, ZA...)

*** *ravnatelj***

- nalazi se na čelu Porezne uprave

- ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda

- pomažu mu pomoćnici ravnatelja

- imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija

* ***pročelnik*** - upravlja radom područnog ureda

* ***voditelj ispostave*** - upravlja radom ispostave područnog ureda

27. Prvostupanjska tijela u PP (od 282/II)

- stvarno nadležna za utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju su tijela Porezne uprave – **područni uredi i ispostave područnih ureda** (donose prvostupanjska rješenja)

28. Ovlaštena pr. tijela

29. Kada prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

Prvostupanjsko tijelo spituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu *odbaciti* (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja** > protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

30. Kada će izmijeniti rješenje

izmijeniti porezni akt tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

31. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (344/I)

32. Kako se može ostvariti oporezivi dohodak (2/II)

33. Kako se zove upravni akt koji najčešće donose prvostupanjska tijela (252/II)

Porezno rješenje, odnosno rješenje o utvrđivanju porezne obveze.

Oblik i sadržaj poreznog rješenja:

- Mora biti doneseno u pisanom obliku
- Mora biti naznačeno kao porezno rješenje

1. Naziv poreznog tijela, broj i datum rješenja
2. Uvod, izrijeku i objašnjenje
3. Uputu o pravnom lijeku
4. Potpis ovlaštene osobe i otisak pečata

34. Tko je obveznik PDVa (419/I)

Porezni obveznik PDV-a je svaka osoba pravna ili fizička, koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Moraju postojati bitni sastojci:

- 1.samostalnost u obavljanju djelatnosti
- 2.trajnost u obavljanju djelatnosti
- 3.namjera ostvarivanja prihoda

Porezni obveznik PDVa kao porezni dužnik dužan je obavljati bitne radnje:

- 1.platiti porez u zakonski propisanom roku
- 2.podnijeti poreznu prijavu
- 3.izdavati račune za sve isporuke dobara i usluga u kojima će porez na dodanu vrijednost biti posebno iskazan

****Osobe koje nisu porezni obveznici, ali su iz određenog razloga obvezni plaćati PDV (na stečena dobra ili primljene usluge na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze).

Osoba koja na području RH nema sjedište tj. prebivalište ili boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga.

35. Povremeni obveznici PDVa

– one osobe koje su obveznici PDV-a od slučaja do slučaja (npr. fizička osoba uvoznik, građani, političke strane, organi vlasti)

Osobe koje nisu porezni obveznici, ali su iz određenog razloga obvezni plaćati PDV (na stečena dobra ili primljene usluge na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze).

Osoba koja na području RH nema sjedište tj. prebivalište ili boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga. (?- piše mi baš kod poreznog obveznika)

36. Formula za primjenu indirektne metode

$PDV = t \text{ (output)} - t \text{ (input)}$

37. Uvjeti za odgodu ovrhe (od 267/II)

Odgoda ovrhe - vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za **najdulje 6 mjeseci**.

Ovrha se odgađa temelju pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu.

O odgodi ovrhe odlučuje **čelnik** tijela **rješenjem**, a može se odobriti:

- a) ako je protiv ovršne isprave podnijeta **žalba**
- b) ako je podnesen **zahtjev za povrat u prijašnje stanje** u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
- c) ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio **žalbu** ili **tužbu**

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

38. Što mora ovršenik učiniti

Obveze ovršenika:

1) dužan je dati poreznom tijelu podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi porezno tijelo moglo izvršiti pripremu ovrhe

2) dužan je sastaviti popis imovine (prokazni popis) u kojemu će navesti:

- a) svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu
- b) ima li prema kome novčanu ili koju drugu tražbinu ili kakva prava
- c) ima li na računu i kod koga novčana sredstva
- d) prima li i od koga plaću i mirovinu

Točnost i potpunost navedenih podataka ovršenik potkrepljuje izjavom. Uskraćivanje podataka porezni je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, poslova i dužnosti.

39. Što je ovršna isprava

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

40. Stope poreza na dohodak (3/II), (140/I)

41. Direktna rasčlanjena progresija

42. Poništavanje akta u vezi s upravnim sporom (293/II)

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenje pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

O novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika tj. tužitelja i nadležni sud.

Zatim, sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi: ako je zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku tada sud donosi rješenje o obustavljanju postupka, a ako tužitelj izrazi nezadovoljstvo tada sud nastavlja postupak.

43. Tko može primjeniti taj izvanredni pravni lijek ?

Taj izvanredni pravni lijek primjenjuje porezno tijelo koje je donijelo rješenje koje je predmet tužbe.

44. Koja 2 zakonska uvjeta moraju biti ispunjena za primjenu tog pravnog lijeka

2 zakonska uvjeta za poništavanje akata su da se na taj način otklanja nezakonitost rješenja i da se time porezni obvezik ne dovodi u lošiji položaj.

45. Što je output/input kod indirektne metode (406/I)

t(output)- porez koji porezni obveznik mora iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda
t(input) – iznos plaćenog poreza proizvoda za kupljene proizvode tj. sirovine

46. Obveznik poreza na dobit (37/II)

47. Kada pr. osoba stječe svojstvo rezidentnosti (38/II)

48. Kada fizičke osobe ulaze u sustav dobrovoljno/obvezno (38/II)

49. Nadoknada učinka prelijevanja+proračunske dvanaestine (277/I)+(718/I)

potpore za nadoknadu učinka prelijevanja i za dodatna dobra

(a) Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice. U teoriji se ova pojava naziva **prelijevanjem** jer troškovi izvršenja takvih zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge. Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao. Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

(b) Središnja vlast može smatrati potrebnim da niže teritorijalne jedinice zadovolje neke potrebe na višoj razini nego što su to same te jedinice spremne financirati. Da bi potaknula zadovoljenje tih potreba, središnja vlast može nižim razinama doznačiti određena sredstva koja su strogo namjenska - vezana uz zadovoljavanje točno određenih potreba.

metoda proračunskih dvanaestina je jedna od metoda privremenog financiranja proračunskih rashoda koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi; a ona polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa

*** Najčešće se taj iznos utvrđuje u formi proračunskih dvanaestina tako da se sredstva iz proračuna prošle godine podijele sa 12. Ako je privremeno financiranje ograničeno na 3 mjeseca, onda se pri primjeni proračunski dvanaestina može upotrijebiti samo ¼ sredstva iz prošle godine, tj. 3 dvanaestine.

50. Što znači porezna obveza (118/I) ??

Iznos poreza koji je osoba dužna platiti. Porezna obveza treba biti utvrđena **unaprijed**- u oporezivanju nema mjesta samovolji, diskrecijskoj ocjeni i u skladu s nekim unaprijed utvrđenim činjenicama; treba biti utvrđena **jasno i nedvosmisleno**; ne smije biti ni **izvan** ni **protiv zakona** - npr. retroaktivnost se može dopustiti samo kad je u korist poreznih obveznika ili iznimno npr. ratni profiteri

51. Drugostupanjsko tijelo u PP

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:= **Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak**

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
- > Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

52. Kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu+formalni razlozi

Drugostupanjsko tijelo će odbaciti žalbu ako utvrdi da ne postoje zakonske pretpostavke za nastavak postupka.

Formalni razlozi su: 1) da li je žalba dopuštena

2) da li je podnesena od strane ovlaštene osobe

3) da li je podnesena u roku

53. Što je ovrha

Ovrha je prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

54. Posebni postupci ovrhe ???

55. Obustava ovrhe

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- b) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- c) ako se **otpiše porezni dug**
- d) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- e) ako se otvori **stečajni postupak**

56. Konačnost/pravomoćnost upravnog akta (291/II)

Razlika između konačnosti i pravomoćnosti – konačnost znači da je postupak donošenja UA završen te nastupa bilo završetkom prvostupanjskog postupka, bilo završetkom drugostupanjskog postupka, dok pravomoćnost nastupa konzumiranjem tužbe (upravni spor). Vremenski, konačnost nastupa prije pravomoćnosti, ali se mogu i podudarati (rijetko) Konačnost NIKAD ne nastupa nakon pravomoćnosti.

57. Posljedica konačnosti ?

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

58. Osnovica poreza na dobit (345/I), (41/II)

59. Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (55/II)

60. Izvozni tretman PDVa (423/I) ??

Načelo odredišta

- dobra se terete isključivo PDV-om zemlje u kojoj dolazi do krajnje potrošnje
- kupac uvijek plaća isto bez obzira jel perilica naša il njemačka i osigurava se porezna neutralnost tuzemnih i inozemnih ponuda na tržištu i ravnopravna konkurencija
- izvozna dobra napuštaju zemlju oslobođena poreza na dodanu vrijednost, ali se oporezuju u zemlji u kojoj se troše

→ ovo načelo primjenjuje se u svim zemljama koje primjenjuju potrošni oblik PDV-a

OSLOBOĐENJA . nećemo oporezivati dobra koja izvozima jer će se ona po *načelu odredišta* oporezivati u zemlji u koju se uvoze

1. isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun **izvan Europske unije**,
2. isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun,
3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije,
4. obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge,

..... **IMA JOŠ U SKRIPTI nisam ni sigurna koja je poanta pitanja**

61. Puno porezno oslobođenje u sustavu PDVa (424/I)

1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa
2. Oslobođenja za ostale djelatnosti
3. Oslobođenja za transakcije unutar Europske unije
4. Oslobođenja pri uvozu
5. Oslobođenja pri izvozu
6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini
7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom
8. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom
9. Oslobođenja za usluge posredovanja
10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu

???? opetovana zbunjenost pitanjem

62. Tretman vlastite potrošnje poduzetnika (421/I)

1. Isporukom dobara/obavljanje usluga uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove **privatne potrebe** ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolazu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. → (vlastita potrošnja)

* **Iznimno** → ne smatra se **besplatno davanje uzoraka** u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama.
Poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kuna

POREZNA OSNOVICA VLASTITE POTROŠNJE

Vlastita potrošnja - nastaje izuzimanjem dobara i usluga iz poduzetničke u privatne svrhe poduzetnika (ili trećih osoba – imaš radionicu kaputa pa pokloniš frendici za rođendan jedan)
→ vlastita potrošnja koja nastaje izuzimanjem dobara i usluga odlikuje se najčešće **nepostojanjem naknade** (imaš firmu i odlučiš si napraviti doma bazen – kaj je osnovica?)

> potrebno je **utvrditi zamjensku poreznu osnovicu** kao orijentacijsku veličinu, a to je ona u visini vlastitih troškove koje je poduzetnik imao pri izuzimanju određenog dobra ili usluge (npr. materijal za ugradnju bazena je bio oko 40 000 kn, troškovi za plaće radnika bi bili 20 000 kn = 60 tis. kn)

* Pri izuzimanju dobara **proizvedenih u poduzeću** zamjenska porezna osnovica se izračunava putem kalkulacije troškova koje je poduzeće imalo za proizvodnju tog dobra (npr. proizvodnja onog kaputa za frendicu)

63. Međuproračunski transferi (655/I)

Međuproračunski transferi su izravna doznačavanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica (transferna plaćanja). Ovi se transferi nazivaju i potporama (dotacijama).

1. Vertikalni i horizontalni međuproračunski transferi
2. Opći i namjenski međuproračunski transferi

***Ciljevi i razlozi primjene međuproračunskih transfera (potpora)**

potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta

potpore za nadoknadu učinka prelijevanja i za dodatna dobra

potpore za gospodarsku stabilizaciju

potpore za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda

potpore za izvršenje povjerenih zadataka

potpore za regionalni razvoj

64. Osnovica PDVa+naknada? (118/II)

1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga

- naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke

U poreznu osnovicu uračunavaju se:

> iznose subvencija

> iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a,

> sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju

- **ne ulaze** *sniženja cijena, odnosno popusti*

*** *premještanje dobara***

- porezna osnovica je nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku premještanja dobara

*** *naknadna promjena porezne osnovice***

- zbog: opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate

- porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

*** *bliske osobe***

U slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra se tržišna vrijednost ako je:

a) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

b) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i radi se o isporukama koje su oslobođene PDV-a

c) *naknada viša* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

Tržišna vrijednost

- ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu

Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

a) kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,

b) kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik

2. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije

- osnovica se utvrđuje sve jednako kao u 1.

U poreznu osnovicu, uključuju se i **trošarine** što ih je stjecatelj dobara koja podliježu trošarinama unutar Europske unije obavezan platiti ili je platio.

Ako nakon stjecanja dobara unutar Europske unije stjecatelj dobara ostvari povrat trošarine plaćene u državi članici u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod stjecanja dobara odgovarajuće će se umanjiti.

3. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju

- poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini **carinska vrijednost** utvrđena prema carinskim propisima

Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit će uključeni:

a) **porezi, carine, pristojbe** i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim PDV-a,

b) **sporedni troškovi** kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta unutar područja države članice uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredišta unutar Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog događaja.

*** dobra privremeno izvezena uz EU na popravljivanje, obrađivanje i sl.**

- porezna osnovica se utvrđuje prema naknadi zaračunatoj za te usluge

> ako nije zaračunana onda prema vrijednosti naknade zaračunane za popravak, obradu, prilagodbu, doradu ili preradu u skladu s carinskim propisima.

U poreznu osnovicu **ne uključuju se**:

a) sniženja cijena zbog popusta za prijevremeno plaćanje,

b) popusti na cijenu i rabati odobreni i obračunani kupcu u trenutku uvoza.

NOVIJA PITANJA

osnovicu za izracun pdva

- naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

* **naknada** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge, bez PDV-a (protučinidba)

> uobičajeno izražena u *novcu*

> može i u *naturi*

> može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge

(primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

- može biti:

* *viša* od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* *niža* od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

koja su drugostupanjska tijela, kada **drugostupanjsko** tijelo odbacuje žalbu, a kada odbija

U POREZNOM POSTPKU – Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija

*ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka > ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem

* Drugostupanjsko tijelo će **odbiti** žalbu ako utvrdi:

- da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano
- da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari

- c) da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

načelo specijalizacije proračuna

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

porezno-dužnički i porezno-pravni odnos te subjekti,

→ radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

****Porezno-pravni*** – odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova **prava i obveze** (popis prava i obveza koja mogu biti ostvarena u poreznom postupku) → MATERIJALNO

> *jednostrano obvezujući* odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

****Porezno-dužnički*** – dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici **ostvaruju** svoja prava i obveze
→ POSTUPAK

SUBJEKTI

1. **Porezno tijelo** – utvrđuje poreznu obvezu i naplaćuje tako utvrđen porez
2. **Porezni obveznik** – subjekt čija će imovina biti umanjena za iznos dužnog poreza
3. **Porezni jamac** – subjekt koji je na temelju zakona ili ugovora obavezan poreznom tijelu ispuniti valjanu i dospjelu obvezu poreznog obveznika, ako on to ne učini
 - može odgovarati: > ***supsidijarno*** (u pravilu)
 - > ***solidarno***:
 1. ako odgovara kao **jamac platac**
 2. ako je sam **utajio porez**
 3. ako je **sudjelovao** u utaji poreza

pretporez,

- iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute)
- tu razliku PDV-a je dužan uplatiti poreznoj kao iznos svoje porezne obveze

indirektna metoda

- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost
- On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$\text{PDV} = t(\text{output}) - t(\text{input})$$

oslobodenja od pdv-a, puno oslobodenje. — UPORAN JE U TOM PITANJU NEZ ODG

porezni obveznik PDV-a, je svaka osoba, pravna i fizička, koja obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja, kao i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

Postoje i povremeni porezni obveznici

porezna osnovica- minimalna porezna osnovica,

Porezna osnovica je naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

❖ Minimalna porezna osnovica

- mjerodavna je ako se oporezive isporuke dobara i usluga obavljaju ispod njihove tržišne vrijednosti
- > ako se za isporuke ne može utvrditi tržišna cijena onda se sukladno Direktivi 112 pod minimalnom poreznom osnovicom smatra se cijena koja sadržava sve troškove poduzetnika koji se odnose na predmetnu isporuku

Slučajevi u kojima dolazi do primjene minimalne porezne osnovice:

1. isporuke dobara i usluga od strane trgovačkih društava njihovim **članovima** ili drugim **bliskim osobama**
2. isporuke dobara i usluga od strane poduzetnika fizičkih osoba trećim osobama kad se te isporuke obavljaju iz **privatnih razloga**
3. isporuke dobara i usluga **od strane poslodavca posloprimcima**

metoda oduzimanja,

- porezna obveza PDV-a izračunava se tako da se od ukupne vrijednosti svoje prodaje oduzme ukupna vrijednost svoje kupnje i na dobivenu vrijednost se primjenjuje porezna stopa PDV-a

$$t * (\text{output} - \text{input}) \rightarrow \text{pri čemu je } t = \text{porezna stopa}$$

nabrojati izvanredne pravne lijekove,

1) Opći porezni zakon

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) Zakon o općem upravnom postupku

- za obnovu postupka

- za oglašavanje rješenja ništavim

- za poništavanje i ukidanje rješenja

Mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznih tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

1) da se na taj način **otklanja nezakonitost** rješenja

2) da se time porezni **obveznik ne dovodi u lošiji položaj**

I. o novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika, tj. tužitelja i nadležni sud

II. sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi

- a) tužitelj je zadovoljan/ne da izjavu u roku → sud donosi rješenje o **obustavljanju postupka**
- b) tužitelj izrazi nezadovoljstvo → sud **nastavlja postupak**

subjektivni i objektivni rokovi kod obnove,

>> *Objektivni rokovi:*

1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

- b) ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- c) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- d) ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- e) ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- f) ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- g) ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- h) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) bez vremenskog ograničenja

-u sljedećim slučajevima:

- d) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- e) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- f) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- a) **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

nadležnost upravnog suda i Visokog upravnog,

Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda **upravnih sudova** i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,
2. o **zakonitosti** općih akata,
3. o **sukobu nadležnosti** između upravnih sudova,
4. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

metoda odbitka, (kod višestrukog oporezivanja)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

konverzija i konsolidacija zajma,

- financijske operacije kojima država-zajmoprimac naknadno mijenja određene uvjete utvrđene pri zaključenju ugovora o zajmu

> Konsolidacija zajma

- financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima

- pretvaranje letećih dugova u zajmove s dužim rokom otplate ili

- pretvaranje vremenski ograničenog zajma u rentni zajam

Može biti motivirana: a) razlozima praktičnosti (pojednostavljenje postupka otplate zajma)

b) nastojanjem da dužnik za sebe ostvari određene pogodnosti (olakšanje tereta javnog duga)

> Konverzija zajma

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće smanjenjem kamatne stope

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)

- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> promjenom visine zajma (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

*Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni i **visina glavnice** i visina kamatne **stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

→ **prisilna konverzija** - akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države
- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

→ **dobrovoljna konverzija** - utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

- *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica
- *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet**: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma. (inace nema smisla)

zakoni koji uređuju zaduživanje,

Pravni izvori koji reguliraju javni dug su sljedeći:

- 1) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- 2) Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
- 3) Zakon o proračunu
- 4) zakoni o izvršavanju državnog proračuna RH koji se donose posebno za svaku proračunsku godinu
- 5) međunarodni ugovori kojima se ugovaraju pojedina državna zaduženja

Materija inozemnog javnog zaduženja RH uređena je:

- 1) *Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (ZSIMU)*
- 2) *Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom (ZKPI)*

Tuzemno zaduživanje

- Sabor može **ovlastiti Vladu** na sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o zajmu za određene namjene i na davanje jamstva za određene domaće pravne osobe u okviru svote za te namjene utvrđene državnim proračunom za svaku pojedinu godinu.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

zaduživanje HNB-a ?

Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora - uređuje se zaduživanje hrvatskih javno-pravnih subjekata najvišeg ranga: **RH i HNB**

Jedna od specifičnih situacija kada sklapanjem međunarodnog ugovora nastaje javni dug:

ako se **HNB zadužuje** 1. u svoje ime, a za račun RH ili

2. u svoje ime i za svoj račun radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, s rokom povrata dužim od jedne godine, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora kojima se realizira takvo zaduženje moraju sadržavati odredbe o iznosima, namjeni, dinamici i načinima podmirivanja dugovanja prema inozemstvu

sustave raspodjele poreznih ovlaštenja

Sistematiziraju li se saznanja o mogućnostima normativnog reguliranja raspodjele ukupnih poreznih ovlaštenja s obzirom na postojanje različitih razina vlasti, odnosno saznanja kako o mogućnostima regulacije tehničko-provedbenih komponenti, tako i o mogućnostima sudjelovanja u raspodjeli poreznih prihoda od strane pojedinih teritorijalnih jedinica, mogu se, definirati sljedeći sustavi:

1. Sustav odvajanja (separacije)

Temeljne karakteristike ovog sustava:

- a) svaka teritorijalna jedinica, bez obzira na razinu vlasti koju predstavlja, ima ovlaštenja za uvođenje određenih poreza i reguliranje njihovih elemenata
- b) porezni prihodi jedinicama koje uvode poreze i reguliraju njihove elemente pripadaju u punom iznosu prikupljenom na njihovim područjima

[Stvarna i formalna centralizacija i decentralizacija - str. 651]

2. Sustav prevlasti (dominacije)

Temeljna karakteristika ovog sustav je prevlast određene razine vlasti u reguliranju poreza i raspolaganju poreznim prihodima, gledano s aspekta problematike financiranja različitih razina vlasti. To je sustav u kojem je pravo reguliranja materije o porezima i pravo na prihode od poreza dano samo teritorijalnim jedinicama, ili jedinici jedne razine, dok se drugim teritorijalnim jedinicama iz ukupnog prihoda ostvarenog porezima doznačuje određeni iznos. Dominantnu ulogu može imati viša ili niža razina vlasti, pa ona dodjeljuje sredstva za financiranje ovlaštenja financijski podređenim razinama.

****Nijedan od ta dva sustava ne nalazi primjenu u čistom obliku.**

3. Mješoviti sustavi

Stvarno postojeće sustave karakterizira prisutnost oba izložena modela pa se mogu svrstati u skupinu mješovitih sustava. Mješovite sustave je teško sistematizirati jer svaka država primjenjuje svoj sustav koji nikada nije istovjetan s drugima. Svi su suvremeni sustavi financiranja decentraliziranih razina u relevantnim državama u većoj ili manjoj mjeri slični jer svi kombiniraju elemente sustava odvajanja i sustava dominacije.

prihodi proračunu eu

- do 1970. proračun EU financirao se sredstvima izravnih uplata država članica i visina je ovisila o visini njezinog bruto proizvoda
- 1970. je uveden sustav financiranja vlastitim prihodima EU

1. *Uvozne carine*

- carine i ostala davanja koja se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan EU

2. *Poljoprivredne pristojbe*

- carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda i davanja za šećer i glukozu koja se ubiru pri trgovini sa zemljama izvan EU

3. *Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost*

- prihodi za svaku zemlju se utvrđuju primjenom jedinstvene stope na harmoniziranu poreznu osnovicu koja se utvrđuje prema određenim pravilima EU (osnovica ne smije prijeći 50% BDP-a država članica)

4. *Prihodi na osnovi bruto nacionalnog proizvoda (BNP) zemalja članica*

- određena stopa se primjenjuje na razliku između BNP-a svake zemlje članice i harmonizirane osnovnice PDV-a

5. *Ostali izvori prihoda*

- porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, prihodi od kazni i drugi prihodi

Cilj i svrhe zaduživanja i upravljanja dugom

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

- *Zakonom o izvršavanju državnog proračuna* utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja i obveza s osnove tekućih otplate

Svrhe zaduživanja države podijeljene su u 2 skupine:

1) *raznorodne svrhe* - za cilj imaju financiranje različitih javnih potreba **prioritetnih** za funkcioniranje države:

- a) financiranja deficita državnog proračuna
- b) financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Sabora
- c) isplate tekućih otplate državnog duga
- d) podmirenje dospjelih plaćanja u vezi s državnim jamstvima
- e) upravljanje likvidnošću proračuna
- d) pokrivanja potreba HNB-a za valutnom rezervom

2) *specifične svrhe* - svrhe od značaja za upravljanje državnim dugom u smislu zaduživanja u svrhu **prijevremenog otkupa** državnog duga, a radi:

- a) smanjenja postojeće visine troškova otplate državnog duga
- b) produženja prosječnog vremena dospelja (promjena trajanja otplate) državnog duga
- c) postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnog duga

načelo gospodarske biti (uvijek se oporezuje dodana vrijednost)

Načelo gospodarskog pristupa – jedno od načela poreznog postupka

- porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**

- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan

- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

javna dobra (nabrojati i objasniti meritorna dobra)

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima sljedeće zadatke:

1. funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga (*klasična funkcija državne financijske aktivnosti*)
2. funkciju koordinacije u ostvarivanju ciljeva gospodarskog i socijalnog razvoja (*moderna funkcija ukupnog gospodarskog usmjeravanja*)
3. funkciju koordinacije i oblikovanja u međunarodnim financijskim odnosima (*nadnacionalna financijskopolitička funkcija*).

Tržišni mehanizam sam ne može izvršavati sve funkcije gospodarskog razvoja, nego je potrebna aktivna politika javnog sektora koja usmjerava, korigira i dopunjuje djelovanje tržišta.

Vrste dobara i način njihovog zadovoljenja

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra,
3. nesavršena javna dobra,
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

Meritorna dobra

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja.

Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

➤ Čovjekov okoliš kao javno dobro

S obzirom na njegove temeljne karakteristike čovjekov okoliš je javno dobro. Potrošnja dobara koja čine materiju okoliša nije suparnička niti postoji cijena koja bi ograničavala njegovu potrošnju. Potreba da javni sektor reagira i zaštiti okoliš ogleda se u činjenici da se tom intervencijom spriječe ili umanje negativni efekti koje jedna fizička ili pravna osoba može uzrokovati drugima emisijom štetnih tvari u vodu, zrak i zemlju.

Tri grupe problema kojima se javni sektor mora pozabaviti su:

- (1) zbrinjavanje otpadaka koji su posljedica suvremenih proizvodnih procesa, a koji onečišćuju i opterećuju prirodni okoliš,
- (2) postupci razboritog korištenja sirovina
- (3) postupci ograničenja buke i vibracija.

Radi zaštite čovjekova okoliša suvremena država se koristi ekološko-interventnim mjerama koje se mogu podijeliti u dvije skupine:

- *administrativne mjere* – djeluju izvan tržišta, u obliku dozvola, zabrana i ograničenja želi se regulirati emisija štetnih tvari
- *tržišne mjere* – cijenama se utječe na ponašanje potencijalnih zagađivača čovjekova okoliša

Primjena fiskalnih instrumenata u ekološkoj politici temelji se na dva načela:

- *načelu uzročnika štete* – troškovi oštećenja prirode se neposredno prenose i opterećuju one koji su ta oštećenja prouzročili
- *načelu opće naknade* – svi uzročnici zagađenja i oštećenja prirode se obvezuju na plaćanje fiskalnih davanja

Osim poreza, kao instrumenti zaštite čovjekova okoliša danas se koriste subvencije ili negativni porezi koji imaju karakteristike premije i plaća se onim proizvođačima koji svojim ponašanjem ne nanose štetu prirodnoj okolini

➤ Ponuda javnih dobara i državni proces

Odluka o količini javnog dobra i njegovom financiranju donosi se političkim procesom odlučivanja. Taj proces se naziva i javnim izborom jer mu je izborni postupak glavni izvor informacija o preferencijama građana

načelo zabrane povratne primjene propisa i načelo gospodarskog pristupa

* osnovna načela poreznog postupka

Načelo zabrane povratne primjene propisa - u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili **na snazi u vrijeme nastanka činjenica** na kojima se temelji oporezivanje

1. **zabranjeno** je **retroaktivno** djelovanje propisa,
2. **zabranjuje** se i primjena **propisa** koji su bili **na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica**

Načelo gospodarskog pristupa - porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**

- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan

- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

obnova postupka - rokovi i tko ga pokreće,

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno i izvršno** rješenje; **Pravomoćnost nije uvjet** za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

➤ Osobe ovlaštene za pokretanje postupka → Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

- 2) **stranka**
- 3) **porezno tijelo** po službenoj dužnosti
- 4) **državni odvjetnik**

Rokovi: objektivni rokovi – 3 godine od dana dostave rješenja stranci i bez vremenskog ograničenja

subjektivni rok

razlozi za obustavu ovrhe

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- f) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- g) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- h) ako se **otpiše porezni dug**
- i) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- j) ako se otvori **stečajni postupak**

puno porezno oslobođenje – IDK

DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba.

Osnovna obilježja proračuna:

1. Osnovna obilježja proračuna:
2. Javni akt
3. Brojčano uspoređivanje javnih prihoda i rashoda
4. Orijentacija na buduće razdoblje (plansko značenje)
5. Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
6. Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje
7. Funkcije proračuna:
8. Političke
9. Pravne
10. Financijske
11. Gospodarske
12. Socijalne na buduće razdoblje (plansko značenje)
13. Kratkoročno usredotočen i u skladu s financijskim planom
14. Brojčano izražen program aktivnosti države i mjera za njihovo ostvarenje

?????????

Funkcije proračuna:

- a) Političke
- b) Pravne
- c) Financijske
- d) Gospodarske
- e) Socijalne

PRIVATNA DOBRA

Privatna dobra su dobra s intenzivnim internim koristima.

Glavne osobine tržišne konkurencije: Velik broj potrošača i proizvođača

Slobodan pristup na tržište

Potpune i besplatne informacije

Primjenjuju se:

Načelo rivaliteta (korist upotrebe se ograničava na pojedinca, kad se jedan njime koristi drugi ne mogu)

Načelo isključivanja (osobe koje nisu spremne platiti dobro isključene su od njegova korištenja (cijena je ulaznica na tržište)

Uvjeti da tržište funkcionira su privatno vlasništvo i dobra organiziranost na tržištu.

TRANSFERNI RASHODI

Transferi rashodi pripadaju u dio podjele javnih rashoda uz investicijske rashode.

Transferi rashodi su oni koji se s računa javnog instrumenta financiranja prenose u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak u pravilu nije stvaranje novog već povećavanje postojećeg dohotka.

Razlikujemo: Socijalne – mirovine, invalidnine, nezaposleni...

Ekonomske – utjecaj na gospodarski život i ekonomske tokove

Financijske – otplata javnog duga